

1501491-90.2022.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2146015/2022 - DEL.POL.CAJATI, 18851880 - DEL.POL.CAJATI, 2146015 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL RAMOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

SAMUEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501491-90.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501491-90.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2146015/2022 - DEL.POL.CAJATI, 18851880 - DEL.POL.CAJATI, 2146015 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL RAMOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

SAMUEL RAMOS e ANDERSON GODOY DA SILVA foram denunciados como incurso no art. 157,

§2º, II e V, §2º-A, I, e art. 163, parágrafo único, inciso III, CP, e art. 218 do ECA, todos na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal.

Consta que, por volta das 23h30 do dia 28 de abril de 2022, no Departamento de Educação, localizado na Rua Romã, Vila Antunes – Cajati/SP, os denunciados, em concurso e unidade de desígnios entre si e com o adolescente Matheus Pedroso Domingues, subtraíram, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima JOÃO LOBO, coisa alheia móvel, consistente em um celular deste, e uma balança marca Balmak e um mixer Britânia pertencentes a Prefeitura Municipal de Cajati e avaliados em R\$ 742,60.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, SAMUEL RAMOS e ANDERSON GODOY DA SILVA danificaram, de forma livre e consciente, em concurso de agentes entre si e com o adolescente Matheus Pedroso Domingues, o patrimônio do Município de Cajati/SP, consistente em danos às portas da sala de telefonia, do Almoxarifado e cozinha, bem como na dos armários das salas arrombadas e rompimento de cabeamento elétrico dos aparelhos de vigilância.

Por fim, consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, SAMUEL RAMOS e ANDERSON GODOY DA SILVA corromperam, de forma livre e consciente, o adolescente Matheus Pedroso Domingues, com ele praticando os crimes de roubo e dano anteriormente indicados.

Recebimento da denúncia às fls. 45/46. O feito foi desmembrado, prosseguindo apenas em relação à Samuel Ramos.

Resposta à acusação, às fls. 89/90.

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

Em relação ao crime previsto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, a materialidade ficou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 24/32.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base no auto de reconhecimento de fls. 18 e depoimento da vítima colhido em Juízo.

João Lobo relatou que estava trabalhando no Departamento de Educação da Prefeitura de Cajati quando foi atacado por três indivíduos com arma de fogo. Contou que de pronto reconheceu um deles como sendo “Jotinha”, um morador da região. Disse que Jotinha ficou aguardando do lado de fora, enquanto os outros dois o levaram para uma sala onde foi amarrado. Afirmou que eles pegaram seu celular e danificaram várias portas do prédio, levando outros objetos do estabelecimento público. Contou que ficou amarrado por cerca de duas horas, quando conseguiu se soltar e pedir ajuda. Disse que na Delegacia conseguiu reconhecer um dos indivíduos que o amarrou. O réu, por sua vez, negou os fatos, o que acabou isolado nos autos.

A vítima prestou depoimento firme e coerente, o que constitui prova segura para embasar o decreto condenatório no tocante ao delito em comento.

No contexto narrado, o crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é absorvido, com base no princípio da consunção, porquanto se trata de meio para o crime-fim.

A participação do adolescente Matheus Pedroso Domingues, no entanto, não foi esclarecida em Juízo pelas provas amealhadas. Por conseguinte, remanescem dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime previsto no art. 244-B do ECA, razão pela qual o réu deve ser absolvido neste ponto.

Assim, diante do conjunto probatório, é de rigor a condenação nos termos da fundamentação acima.

Passo à dosimetria da pena.

Crime do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado mediante concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima, majorantes que pondero nesta etapa.

Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, aumento a pena em 2/3, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e fixo da pena definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu SAMUEL RAMOS pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa e o ABSOLVO pelo crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, §2º, al. "a", do Código Penal.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do acusado pelos seus próprios fundamentos.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF, e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral, e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado, nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA